

1520747-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247266/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27318209 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2247266 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON CONCEIÇÃO PAZ

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520747-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520747-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247266/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27318209 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2247266 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON CONCEIÇÃO PAZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

WEVERTON CONCEIÇÃO PAZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, porque em 9 de setembro de 2022, 9h50, na Rua Flor Encantada, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa (denominada chave mixa), coisa alheia móvel, consistente no veículo VW/FOX CL MCV de placas AZY-0601, ano 2016, avaliado em R\$ 53.190,00 (cinquenta e três mil, cento e noventa reais) em desfavor da vítima César Freddi.

A denúncia foi recebida no dia 5 de outubro de 2022 (fl.63), o acusado foi citado (fl.81) e ofereceu resposta, mantida, todavia, a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado WEVERTON CONCEIÇÃO PAZ, na fase policial, optou por permanecer silente. Em juízo, negou a autoria delitiva, dizendo não ter furtado o veículo, tratando-se de mero receptador.

Sua versão não tem apoio na prova dos autos, pois, além de não haver qualquer evidência nos autos do quanto pelo acusado alegado, a vítima Cesar Freddi, na fase policial e em juízo, disse que é proprietário do veículo VW/Fox, placas AZY-0601. Na data dos fatos, por volta de 8h00, estacionara seu veículo na Rua Flor Encantada, altura do numeral 30, e foi ao trabalho. Às 10h00 recebeu ligação da Polícia Militar lhe comunicando que seu veículo havia sido levado ao 69º DP. Só então foi ao local onde havia estacionado e percebeu que seu veículo não estava mais no local. Recuperou seu veículo com bastantes avarias, dizendo que gastou cerca de R\$6.000,00 para recuperá-lo, além da depreciação, pois agora consta no prontuário do veículo o fato de ter sido furtado.

O policial militar Pedro Barros Ferreira, na fase policial e em juízo, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo VW/Fox, placas AZY-0601, cujo condutor, ao perceber a presença da equipe, tentou desviar, convergindo bruscamente à direita saindo da Av. Prof. Ignácio de Anhaia Mello adentrando na Rua Ilha de Paquetá. Tal fato chamou a atenção da equipe que deu volta no quarteirão cruzando de frente com o referido veículo, visualizando o condutor que demonstrava claros sinais de nervosismo. Sendo assim, decidiram por realizar a abordagem, sendo dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, a qual foi ignorada pelo condutor, tendo este acelerado o veículo na tentativa de se evadir. De imediato foi iniciado o acompanhamento, que durou por alguns minutos, até que no local dos fatos o condutor desembarcou, abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, sendo detido metros à frente. Ao ser indagado, o investigado afirmou que havia acabado de subtrair o veículo. Feita a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém na busca veicular foram encontrados uma chave de fenda, um "gancho pescador" (instrumento comumente utilizado na prática de furto de veículos) e um módulo de ignição adulterado.

O policial militar Marcelo Pereira Barbosa, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega.

Mostram-se assim suficientes à condenação do acusado os elementos coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade, uma vez que não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas e, por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação de elementos formadores de convicção da certeza de participação dos acusados no evento, como, por exemplo, o fato do acusado ter sido detido pelos policiais após deles fugir na posse do carro subtraído, dizendo o PM Ferreira que em nenhum momento o perdera de vista durante a perseguição.

Veja-se, assim, a posição da jurisprudência acerca do caso em questão:

"A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal" (RJDTACrim, vol. 6, pág. 132, abril/junho/1990, Rel. Juiz Corrêa de Moraes).

"Em sede de furto, a apreensão da res furtiva em poder do réu ou em circunstâncias que presumam estar ele envolvido com ela, representa idôneo liame entre a autoria e o evento" (TACrim-SP, AC, Rel. Juiz Fernandes de Oliveira, RJDTACrim 18/74).

Evidente ainda é a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, uma vez que foi constatado pelos policiais a utilização da chave falsa, mais especificamente uma chave de fenda, um "gancho pescador"

(instrumento comumente utilizado na prática de furto de veículos) e um módulo de ignição adulterado, o que foi também indicado no laudo pericial (fls. 82/93).

Nesse ponto, importa notar que todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir fechadura são abrangidos pelo conceito de chave falsa, incluindo as michas (AgRg no ARESP 304.151/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.08.2013, DJE 13.09.2013; HC 101.495/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 19.06.2008, DJE 25.08.2008; HC 200.126/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 28.04.2015, DJE 18.05.2015; e outros).

Adequado ao caso o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo e por furto consumado e não tentado, consolidada a posse da res pelo acusado.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar WEVERTON CONCEIÇÃO PAZ, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo inicialmente a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão e multa de 11 diárias no valor unitário mínimo, majorada de 1/6, haja vista o grande prejuízo acarretado à vítima (R\$6.000,00), o que não pode ser ignorado a título de consequências do crime previstas no art. 59, do CP. Em seguida, majoro a pena de 1/6 ante a reincidência do acusado (fls. 99 e 101), obtendo-se, assim, a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e multa de 12 diárias no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ante o patamar da pena alcançado aliado à presença de circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis, conforme suso mencionado, vedada a substituição de pena em razão do acusado já ter sido condenado anteriormente em outros crimes contra o patrimônio, já tendo cumprido pena, não se mostrando, pois, a pena restritiva de direitos socialmente recomendável, mantida a prisão do acusado haja vista estar em cumprimento de pena quando dos fatos (fl.99), a evidenciar ser necessária sua prisão a fim de que em liberdade não torne a delinquir vez mais.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 29 de novembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA